

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางจรรยา กุลบุญ กับพวก โจทก์
นางศิริเพ็ญ สิทธิเดช กับพวก จำเลย

พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 9, มาตรา 30, มาตรา 34

โจทก์ทั้งสามสืบเชื้อคนรับราชการเป็นครูในสังกัดขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตรัง จำเลยที่ 3 ต่อมาเทศบาลเมืองตรังได้ขยายเขตพื้นที่การปกครองออกไป
รวมเอาโรงเรียนซึ่งโจทก์ทั้งสามสืบเชื้อคนสอนอยู่เป็นของเทศบาลเมืองตรังด้วย
โจทก์ทั้งสามสืบเชื้อคนสมัครใจสอนในโรงเรียนเดิม จำเลยที่ 3 จึงมีคำสั่งให้โจทก์ทั้ง
สามสืบเชื้อคนออกจากราชการเพื่อรับบำนาญด้วยเหตุทดแทนในวันเดียวกัน
เทศบาลเมืองตรังได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งโจทก์ทั้งสามสืบเชื้อคนเข้ารับราชการ
เป็นพนักงานเทศบาลเมืองตรัง โดยได้รับเงินเดือนเท่าเดิม เมื่อโจทก์ทั้งสามสืบเชื้อ
คนซึ่งได้ออกจากราชการและมีสิทธิรับบำนาญตามมาตรา 9 แห่งพ.ร.บ.บำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 แล้วได้ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ในสังกัด
เทศบาลโดยได้รับเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนเดิม โจทก์ทั้งสามสืบเชื้อคนจึงต้องบอก
เลิกรับบำนาญตามมาตรา 30 และโจทก์ทั้งสามสืบเชื้อคนจะต้องถูกงดบำนาญใน
ระหว่างที่เข้ารับราชการใหม่ด้วย ตามมาตรา 34 วรรคแรก

โจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคนรับราชการเป็นครูในสังกัดขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตรัง จำเลยที่ 3 ต่อมาเทศบาลเมืองตรังได้ขยายเขตพื้นที่การปกครองออกไป
รวมเอาโรงเรียนซึ่งโจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคนสอนอยู่เป็นของเทศบาลเมืองตรังด้วย
โจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคนสมัครใจสอนในโรงเรียนเดิม จำเลยที่ 3 จึงมีคำสั่งให้โจทก์ทั้ง
สามสืบเอ็ดคนออกจากราชการเพื่อรับบำนาญด้วยเหตุทดแทนในวันเดียวกัน
เทศบาลเมืองตรังได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งโจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคนเข้ารับราชการ
เป็นพนักงานเทศบาลเมืองตรัง โดยได้รับเงินเดือนเท่าเดิม เมื่อโจทก์ทั้งสามสืบเอ็ด
คนซึ่งได้ออกจากราชการและมีสิทธิรับบำนาญตามมาตรา 9 แห่งพ.ร.บ.บำนาญ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 แล้วได้ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ในสังกัด
เทศบาลโดยได้รับเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนเดิม โจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคนจึงต้องบอก
เลิกรับบำนาญตามมาตรา 30 และโจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดคนจะต้องถูกงดบำนาญใน
ระหว่างที่เข้ารับราชการใหม่ด้วย ตามมาตรา 34 วรรคแรก

(จำลอง สุขศิริ-สุทธิ นิชโรจน์-ปราโมทย์ ชพานนท์)

ศาลจังหวัดตรัง - นายอุดม วัตตธรรม

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายอิทธิราช มณีภาค

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ